

TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (bienes de uso público, comunales, enajenaciones/gravámenes, inventario y depósitos). Luego revisa la explicación y subapartados: identifica la regla aplicable y, al estudiar, contrasta la literalidad en el artículo indicado.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Bienes de uso público local	74.1	Define los bienes de uso público local e incluye obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía corresponden a la entidad local.
Aprovechamiento cuando no es posible	75.3	Si la forma de aprovechamiento y disfrute fuera imposible, la Comunidad Autónoma puede autorizar adjudicación en pública subasta mediante precio, preferente a vecinos.
Desafectación o pérdida de carácter comunal por inactividad prolongada	78	Los bienes comunales no disfrutados como tales durante más de diez años (aunque haya actos aislados) pueden perder su carácter comunal por acuerdo local.
Autorización adicional si el valor supera el umbral	79	Para enajenaciones o gravámenes, si el valor excede el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual, se requiere autorización de la Corporación.
Informe previo en materia de patrimonio histórico o artístico	81	En enajenaciones o gravámenes sobre monumentos, edificios u objetos artísticos o históricos, se exige informe previo del órgano estatal o autonómico competente.
Suspensión de la cesión ante perjuicio y reclamaciones vecinales	82.3	Si la acotación perjudica aprovechamientos comunales y hay reclamaciones de vecinos, la cesión queda en suspenso hasta nuevo acuerdo del Ayuntamiento Pleno.
Convenios de colaboración con Administraciones	84.3	Si para fines concretos se precisa auxilio o colaboración del Estado o Comunidad Autónoma, podrán establecerse acuerdos con estas o entidades públicas forestales.
Inventario valorado de bienes y derechos	86	Obliga a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos locales y remitir copia a Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Conservación de resguardos de depósito	87	Los resguardos de depósito deben conservarse en la Caja de la entidad local.

3. Régimen de bienes de uso público local y obras públicas (arts. 74.1)

Concepto y alcance

- Se consideran bienes de uso público local los caminos y carreteras, plazas, calles y paseos, parques y también aguas, fuentes y canales.
- Incluye puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales, con competencia local en conservación y policía.

4. Aprovechamiento y adjudicación cuando es imposible (arts. 75.3)

Rol de la Comunidad Autónoma y preferencia vecinal

- Si la forma de aprovechamiento y disfrute es imposible, el órgano competente de la Comunidad Autónoma puede autorizar adjudicación.

- La adjudicación se realiza en pública subasta mediante precio, dando preferencia a postores vecinos en igualdad de condiciones.

5. Bienes comunales: pérdida de carácter comunal y efectos de acotación (arts. 78,82.3)

Supuesto de diez años sin disfrute

- Bienes comunales no disfrutados durante más de diez años (aunque exista acto aislado) pueden perder el carácter comunal.
- La pérdida se acuerda por la entidad local respectiva.

Suspensión por perjuicio y reclamaciones

- Si la acotación perjudica aprovechamientos comunales y hay reclamaciones de vecinos, la cesión queda en suspenso.
- La suspensión se mantiene hasta que recaiga nuevamente acuerdo del Ayuntamiento Pleno.

6. Enajenaciones y gravámenes: autorización y protección patrimonial (arts. 79,81)

Umbral económico y autorización

- Si el valor de la enajenación o gravamen excede el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual, se requiere autorización de la Corporación.
- La exigencia se conecta al valor del supuesto (enajenación o gravamen).

Informe previo por patrimonio histórico o artístico

- En enajenaciones o gravámenes sobre monumentos, edificios u objetos artísticos o históricos, es necesario informe previo del órgano estatal o autonómico competente.
- El informe debe atender a la legislación sobre Patrimonio Histórico y Artístico.

7. Colaboración administrativa, inventario y depósitos (arts. 84.3,86,87)

Acuerdos de colaboración con Administraciones

- Si las entidades precisan auxilio o colaboración del Estado o la Comunidad Autónoma, pueden establecerse acuerdos convenientes.
- También pueden celebrarse con entidades públicas que ejerzan sus derechos forestales.

Obligaciones documentales y conservación

- Las entidades locales deben formar inventario valorado de todos sus bienes y derechos y remitir copia a Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma.
- Los resguardos de depósito se conservan en la Caja de la entidad local.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Pérdida de carácter comunal por inactividad prolongada	más de diez años	78

9. Cierre de repaso

Repasa cada bloque con su artículo: identifica el supuesto (uso público, comunal, enajenación/gravamen, colaboración o documentación) y verifica la literalidad. Así evitarás confundir competencias (entidad local vs. Comunidad Autónoma) y exigencias (autorización, informe, suspensión).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.